

Wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego

Sąd Rejonowy w Rybniku
Wydział Cywilny

Wnioskodawca (Najemca):

Oleksandr Boiko / nazwa firmy: RICE PSA
Adres: ul. Kościelna 13, 44-200 Rybnik
KRS/NIP: 0001117280/9691666521

Przeciwnik (Wynajmujący):

Anna Grzelka
Adres: ul. Kościelna 13, 44-200 Rybnik
PESEL: 80122106787

Wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego

Na podstawie art. 183¹ i nast. Kodeksu postępowania cywilnego, wnoszę o skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego celem polubownego rozwiązania sporu wynikającego z umowy najmu lokalu użytkowego, zawartej dnia 12.08.2024 w Rybniku, pomiędzy Wnioskodawcą a Przeciwnikiem.

1. Uzasadnienie: Wady lokalu i naruszenie obowiązków wynajmującego

1.1. Zgodnie z art. 664 §1 Kodeksu cywilnego, jeżeli rzecz najęta ma wadę, która ogranicza jej przydatność do umówionego użytku, najemca może żądać obniżenia czynszu za czas trwania tej wady. W niniejszym przypadku, lokal będący przedmiotem najmu wykazuje szereg usterek technicznych (zacieki, problemy z wentylacją, zużycie infrastruktury, zewnętrzne zaniedbanie estetyczne), które obiektywnie obniżają jego wartość użytkową i handlową. W szczególności wpływa to na zmniejszenie liczby odwiedzających klientów oraz zniechęcenie do przebywania w lokalu, co bezpośrednio przekłada się na obniżenie dochodów najemcy. Roszczenie o obniżenie czynszu znajduje zatem pełne uzasadnienie w przepisie art. 664 §1 KC, a jego stosowanie potwierdza utrwalona linia orzecznicza (por. wyrok SA w Gdańsku z dnia 24.01.2019 r., V ACa 275/18).

1.2. W myśl art. 664 §2 KC, jeżeli wada uniemożliwiła korzystanie z lokalu zgodnie z przeznaczeniem, najemca uprawniony jest do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Powyższe znajduje zastosowanie w sytuacjach, gdy wady uniemożliwiają prowadzenie działalności gospodarczej przez najemcę.

1.3. Art. 662 §1 KC nakłada na wynajmującego obowiązek wydania i utrzymywania rzeczy najętej w stanie przydatnym do umówionego użytku przez cały czas trwania najmu. Brak napraw i konserwacji stanowi naruszenie tego obowiązku.

1.4. Zaniechanie reakcji na zgłaszane przez najemcę problemy techniczne stanowi pogwałcenie zasady równowagi kontraktowej i może zostać ocenione jako nadużycie prawa podmiotowego (art. 5 KC), co wzmacnia podstawę do żądań najemcy.

2. Społeczna funkcja najmu – zastosowanie zasady słuszności

2.1. Artykuły 5, 353¹ oraz 354 KC wskazują, że zobowiązania muszą być wykonywane zgodnie z ich społecznym i gospodarczym przeznaczeniem, zasadami współżycia społecznego oraz w dobrej wierze. Umowa najmu, która prowadzi do rażącej dysproporcji świadczeń w kontekście funkcji lokalu, może być przedmiotem interwencji sądu.

2.2. Działalność Wnioskodawcy ma charakter społeczno-charytatywny (kawiarnia z funkcją schroniska/adopcji zwierząt), co wymaga elastycznego podejścia do kształtowania stosunku prawnego. Art. 357¹ KC pozwala na zmianę zobowiązania w razie nadzwyczajnej zmiany stosunków, a w tym kontekście uwzględnia się również interes społeczny.

2.3. W kontekście celów społecznych, czynsz nie może być utrzymywany na poziomie nieadekwatnym do rzeczywistej funkcjonalności lokalu. Przeciwnie, zobowiązania

powinny być dostosowane do realiów działalności, by nie naruszać zasady proporcjonalności (orzecznictwo SN: II CSK 748/14).

2.4. Zasada dobrej wiary (art. 354 KC) i równości stron w zobowiązaniach (wyprowadzana z art. 353¹ KC) przemawia za czasowym obniżeniem czynszu lub jego zawieszeniem, jeśli lokal nie spełnia ustalonych warunków.

3. Nadzwyczajna zmiana stosunków - "rebus sic stantibus"

3.1. Art. 357¹ KC umożliwia zmianę zobowiązania przez sąd w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, które skutkują nadmiernymi trudnościami w wykonaniu świadczenia albo grożą rażącą stratą jednej ze stron.

3.2. Wojna w Ukrainie, kryzys energetyczny, inflacja, spadek frekwencji oraz awarie infrastruktury lokalu – skumulowane – doprowadziły do nadzwyczajnej zmiany stosunków gospodarczych i społecznych w regionie. Konflikt zbrojny istotnie wpłynął na warunki prowadzenia działalności, co widoczne jest m.in. poprzez masowe zwolnienia w okolicy, ograniczenie siły nabywczej klientów oraz pogorszenie stabilności lokalnego rynku najmu. Wszystkie te czynniki łącznie uzasadniają zastosowanie art. 357¹ KC.

3.3. Wnioskodawca działał w dobrej wierze, regularnie zgłaszał wady, oferował pomoc techniczną i prowadził działalność zgodnie z przeznaczeniem lokalu. Jego postawa spełnia kryteria lojalności kontraktowej i uczciwości kupieckiej (bona fides).

4. Postulat mediacyjny

W związku z powyższym, wnoszę o:

- * Obniżenie czynszu proporcjonalnie do rzeczywistej użyteczności lokalu,
- * Zawieszenie części opłat do czasu usunięcia usterek,
- * Zawarcie aneksu do umowy, który przedłuży okres najmu w związku z poniesionymi nakładami,
- * Zabezpieczenie roszczeń poprzez depozyt spornych kwot czynszu do czasu zakończenia mediacji (art. 755 §1 KPC),
- * W przypadku braku porozumienia – sądowe ustalenie nowych warunków najmu.

Załączniki:

- * Kopia umowy najmu
- * Dokumentacja fotograficzna lokalu
- * Oświadczenie o działalności społecznej

Podpis:

.....
Oleksandr Boiko

.....
Justyna Rudowicz